

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2181/2531

นายอ้วน นาคโสภา

โจทก์

บริษัทอีซูมอเตอร์ (ประเทศไทย)

จำกััด

จำเลย

นายอ้วน นาคโสภา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานกลางขอให้ผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนี้รับรองให้โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางสั่งอุทธรณ์ว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการคัดค้านการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลแรงงาน ไม่มีการคัดค้านข้อกฎหมาย จึงไม่รับอุทธรณ์ และสั่งคำร้อง ของโจทก์ว่าเนื่องจากไม่มีการรับรองให้อุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงในคดีแรงงาน ไม่มีเหตุที่จะส่งอุทธรณ์ให้องค์คณะพิจารณา จึงให้ยกคำร้อง

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางได้ แม้ว่าจะเป็นอุทธรณ์คัดค้านการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงก็ตาม แต่โจทก์ก็ได้ยื่นคำร้องขอให้องค์คณะผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางรับรองอุทธรณ์ของโจทก์ว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ อีกทั้งปัญหาข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ (อันดับ 64)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้จำเลยจ่ายเงินให้โจทก์จำนวน 1,037,880 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันเลิกจ้าง
เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระให้โจทก์ครบถ้วน

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาคดีรับรองให้โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางสั่ง
ไม่รับอุทธรณ์และสั่งยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 59,60)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 62)

คำสั่ง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา
54 บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานให้อุทธรณ์ได้เฉพาะใน
ข้อกฎหมาย จึงนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ
ไม่ได้ ดังนั้น แม้โจทก์จะได้มีคำร้องขอให้ผู้พิพากษาองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนี้
รับรองคำอุทธรณ์ของโจทก์ว่ามีเหตุอันสมควรที่จะอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงก็กระทำไม่
ได้ที่ศาลแรงงานกลางสั่งยกคำร้องของโจทก์จึงชอบแล้ว ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ได้
หยิบยกคำเบิกความของพยานขึ้นอ้างแล้วขอให้ฟังว่าศาลแรงงานกลางเชื่อว่าพยาน
หลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของโจทก์จึงไม่ถูกต้อง เป็นเรื่อง
โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นข้อเท็จจริงที่
ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานให้อุทธรณ์ได้เฉพาะในข้อกฎหมาย จึงนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับไม่ได้ ดังนั้น แม้โจทก์จะได้มีคำร้องขอให้ผู้พิพากษาองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนี้รับรองคำอุทธรณ์ของโจทก์ว่ามีเหตุอันสมควรที่จะอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงก็กระทำไม่ได้ที่ศาลแรงงานกลางสั่งยกคำร้องของโจทก์จึงชอบแล้ว ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ได้หยิบยกคำเบิกความของพยานขึ้นอ้างแล้วขอให้ฟังว่าศาลแรงงานกลางเชื่อว่าพยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานของโจทก์จึงไม่ถูกต้อง เป็นเรื่องโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ